

INTRODUCTION AU DROIT POUR ECONOMISTES
Licence 1 TSE

2025-2026

Toulouse School of Economics

Cours magistral de Mme Lucie SOURZAT, Maître de conférences en Droit public

PLAN FINAL DU COURS MAGISTRAL

Thème : Les contrats administratifs d'affaires : instruments de la vie économique (10h)

PROPOS INTRODUCTIFS

Résumé :

Le contrat se trouve au cœur de l'action publique.

L'économie occupe quant à elle une place croissante dans la sphère juridique. Les notions de « droit économique » ou encore de « droit public économique » en attestent.

En droit public le contrat occupe une place centrale au sein du « droit public des affaires » et plus spécifiquement au sein du « droit de la commande publique ».

Le droit de la commande publique se trouve aujourd'hui encadré par le Code de la commande publique, texte d'inspiration européenne (directives européennes 2014/23/UE ; 2014/24/UE et 2014/25/UE) ayant entraîné l'abrogation de l'ancien Code des marchés publics et de la constellation de textes qui l'entouraient.

PARTIE 1. LA PLACE DU CONTRAT AU SEIN DU DROIT PUBLIC

Chapitre unique : Le contrat administratif : un contrat singulier (ou original)

- I. Aux origines du contrat administratif**
 - A. La consécration progressive d'une théorie générale du contrat administratif
 - B. Une théorie en voie de mutation / d'extinction ?
- II. Le contrat administratif par identification légale**
 - A. Les marchés publics
 - B. Les marchés de partenariat
 - C. Les contrats de concession
- III. Le contrat administratif par identification jurisprudentielle : l'application de critères cumulatifs**
 - A. Un critère organique nécessaire mais insuffisant
 - 1. Le principe : la présence d'une personne publique partie au contrat
 - 2. Les exceptions à la présence directe d'une personne morale de droit public partie au contrat
 - a. La présence d'une personne privée transparente
 - b. La théorie du mandat
 - c. L'application de la théorie de l'accessoire
 - B. Une pluralité de critères matériels alternatifs
 - 1. Le lien du contrat avec le service public ou des travaux publics
 - 2. La présence d'une clause révélant un régime de droit public
 - 3. L'application d'un régime juridique exorbitant du droit commun

PARTIE 2. LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET SES CONTRATS

Chapitre 1. La commande publique & ses principes

- I. La définition de la commande publique**
- II. Les principes de la commande publique**
 - A. La consécration des principes de la commande publique
 - B. L'étude des principes de premier rang de la commande publique
 - 1. L'égalité : les principes d'égalité d'accès et de traitement des candidats
 - 2. La publicité : le principe de transparence des procédures

Chapitre 2. Les contrats soumis aux principes de la commande publique : les contrats de la commande publique

- I. Les marchés publics**
 - A. La définition des marchés publics
 - 1. Une définition clarifiée par la réforme et le Code de la commande publique
 - 2. Une définition schématisée (*schéma au tableau*)
 - B. Les éléments constitutifs d'un marché public
 - 1. Le marché public est un contrat
 - 2. Un marché public est conclu par un acheteur pouvant être un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice
 - 3. Un marché public est conclu avec un opérateur économique
 - 4. L'objectif d'un marché public : la satisfaction d'un besoin en faveur de l'acheteur
 - 5. Une pluralité d'objets : fourniture, travaux, service
 - 1. Un marché public de fourniture
 - 2. Un marché public de service
 - 3. Un marché public de travaux
 - 4. Un marché public à objet mixte
 - 6. Le critère de la rémunération
- II. Les marchés de partenariat**
 - A. Le contrat de partenariat : ancêtre du marché de partenariat
 - 1. La définition des anciens contrats de partenariat
 - 2. Un contrat de partenariat original dérogeant aux règles appliquées aux marchés publics
 - 3. Un contrat de partenariat assimilé à un marché public au sens du droit européen
 - 4. Un contrat de partenariat très critiqué
 - B. Du contrat de partenariat au marché de partenariat : enfin un marché public !
 - 1. La (re)définition du marché de partenariat
 - 2. Des spécificités qui demeurent
- III. Les contrats de concession**
 - A. La nouvelle organisation du contrat de concession
 - B. Des critères d'identification du contrat de concession
 - 1. Les acteurs du contrat de concession : l'autorité concédante et l'opérateur économique
 - a. L'autorité concédante
 - b. L'opérateur économique
 - 2. L'objet du contrat de concession : l'exécution de travaux ou la gestion d'un service

- Exécution de travaux
- Gestion d'un service (*attention ici : « service » stricto sensu + « service public » + notion de contrat de « délégation de service public »*)
- Objet mixte
 3. Le critère financier : le droit d'exploitation ou ce droit assorti d'un prix
 4. Le critère du risque lié l'exploitation de l'ouvrage ou du service : un critère essentiel dans l'identification du contrat de concession

FIN DU COURS